

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO.

CLÁUSULA 1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el software, código fuente, interfaces de usuario, diseños gráficos, logotipos, marcas comerciales, algoritmos, metodologías, bases de datos y cualquier otra herramienta tecnológica asociada a **A Tiempo** (en adelante, la "Plataforma"), pertenecen de forma exclusiva a la marca **Agnelo Software (CECILIA RODRIGUEZ TORRES)** y están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en México, así como por los tratados internacionales aplicables.

El uso de la Plataforma por parte del **CLIENTE** no constituye, bajo ninguna circunstancia, una transmisión, cesión, venta o licenciamiento permanente de los derechos de propiedad intelectual del código o del sistema. El **CLIENTE** adquiere únicamente una licencia de uso de software de carácter **personal, no exclusiva, intransferible, revocable y temporal**, limitada exclusivamente a la vigencia del servicio contratado y para las finalidades operativas descritas en estos Términos.

Queda estrictamente prohibido al **CLIENTE**, sus empleados, socios o cualquier tercero relacionado:

1. Copiar, modificar, duplicar, reproducir, revender o distribuir el software o su código fuente en todo o en parte.
2. Realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o intentar descubrir el código fuente de la Plataforma.
3. Remover, alterar u ocultar cualquier aviso de derecho de autor (*copyright*), marcas o leyendas de propiedad incluidas en la Plataforma.
4. Crear obras derivadas basadas en el software o en su diseño visual.

En caso de que el **CLIENTE** incumpla con lo establecido en esta cláusula, **Agnelo Software** se reserva el derecho de rescindir el servicio de forma inmediata, sin derecho a reembolso, e iniciar las acciones legales de carácter civil, administrativo o penal que correspondan ante las autoridades mexicanas competentes.

CLÁUSULA 2. RELACIÓN DE LAS PARTES Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE DATOS PERSONALES

Las Partes reconocen que, respecto de los datos personales de los clientes finales, usuarios o contactos que el **CLIENTE** introduzca, procese o envíe a través de **A Tiempo**, el **CLIENTE** actuará única y exclusivamente como "Responsable" y **Agnelo Software** actuará estrictamente como "Encargado" del tratamiento, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) en México.

Por lo anterior, el **CLIENTE** se obliga y compromete a:

1. Contar con un Aviso de Privacidad integral, legalmente válido y disponible para sus usuarios finales antes de recopilar su información.
2. Asegurar que dicho Aviso de Privacidad autorice expresamente el uso de plataformas de mensajería instantánea automatizada (como WhatsApp/**Meta Platforms, Inc.**), mensajería SMS y almacenamiento en infraestructura tecnológica en la nube de terceros (como MongoDB), incluyendo las transferencias internacionales de datos que esto conlleva.
3. Abstenerse de utilizar el sistema para enviar mensajes a usuarios que hayan ejercido su derecho de oposición o revocado su consentimiento.

Agnelo Software no será responsable bajo ninguna circunstancia por multas, sanciones, demandas o reclamaciones derivadas de la omisión del **CLIENTE** en la obtención del consentimiento de sus usuarios. El **CLIENTE** se obliga a sacar en paz y a salvo a **Agnelo Software** de cualquier procedimiento ante la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno** motivado por el mal uso de las bases de datos personales.

Para la correcta ejecución del servicio, el **CLIENTE** autoriza expresamente la subcontratación de los siguientes proveedores de infraestructura (Subencargados), cuyos servidores se encuentran fuera del territorio nacional:

- **Meta Platforms, Inc.** (Infraestructura de WhatsApp Business API).
- **MongoDB, Inc.** (Servicios de almacenamiento en la nube y base de datos).

Especificando que dichas comunicaciones se realizarán exclusivamente para finalidades de seguimiento de servicios, confirmación de citas, entrega de cotizaciones o estatus de reparaciones, quedando estrictamente prohibido el envío de publicidad masiva no solicitada.

CLÁUSULA 3. CONFIDENCIALIDAD

Las Partes se obligan a mantener bajo la más estricta confidencialidad toda la información técnica, financiera, comercial, estratégica, operativa, de programación o de cualquier otra índole que se revelen mutuamente con motivo de la prestación del servicio (en adelante, la "Información Confidencial").

De manera enunciativa más no limitativa, se considerará Información Confidencial las bases de datos de los contactos o clientes del **CLIENTE**, las métricas de envío, los textos de los mensajes, el código fuente y las interfaces de **A Tiempo**, así como los secretos industriales protegidos por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en México.

Agnelo Software se compromete expresamente a:

1. No utilizar la Información Confidencial del **CLIENTE** para fines distintos a la ejecución, mantenimiento y optimización técnica del servicio contratado.
2. No vender, transferir, comercializar, ceder ni divulgar a terceros la información de los clientes finales del **CLIENTE** que sea procesada a través del sistema.

3. Limitar el acceso a dicha información únicamente a aquellos empleados, contratistas o programadores que requieran conocerla para la operación del software, obligándolos previamente a firmar acuerdos individuales de confidencialidad con un estándar de protección igual o superior al aquí establecido.

Excepciones a la Confidencialidad. No se considerará Información Confidencial aquella que sea del dominio público o sea requerida formalmente por una autoridad judicial, ministerial o administrativa competente mediante una orden legal que funde y motive dicha solicitud. Esta obligación subsistirá por un periodo de **5 (cinco) años** posteriores a la terminación de los servicios.

CLÁUSULA 4. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

El **CLIENTE** acepta y reconoce que **A Tiempo** se proporciona "tal cual" y "según disponibilidad", por lo que **Agnelo Software** no garantiza que el software operará de forma ininterrumpida o libre de errores.

Debido a que el correcto funcionamiento de la Plataforma depende de la integración técnica con proveedores de infraestructura ajenos al control de **Agnelo Software**, el **CLIENTE** acepta expresamente que **Agnelo Software** no será responsable bajo ninguna circunstancia por fallas, retrasos, errores de entrega, ni suspensiones del servicio que sean causadas directamente por:

1. Caídas del sistema, fallos técnicos, actualizaciones imprevistas o interrupciones en los servidores de **Meta Platforms, Inc. WhatsApp. MongoDB.**
2. Bloqueos, suspensiones de cuentas o restricciones en las líneas telefónicas aplicadas directamente por **Meta Platforms, Inc. o WhatsApp** debido al envío de contenido prohibido, sospecha de spam o violaciones a las políticas de uso de dichas empresas por parte del **CLIENTE**.
3. Fallas en la red de telecomunicaciones o proveedores de internet del **CLIENTE** o de sus usuarios finales.

Límite Máximo de Indemnización. En el supuesto caso de que una autoridad competente en México determine responsabilidad económica civil a **Agnelo Software**, las Partes acuerdan que la responsabilidad total máxima acumulada estará limitada a un monto equivalente a la suma de las mensualidades pagadas por el **CLIENTE** en los últimos 3 (tres) meses anteriores al suceso que dio origen a la reclamación. No se responderá por daños indirectos, incidentales, punitivos ni lucro cesante.

CLÁUSULA 5. VIGENCIA, RESCISIÓN Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO

Vigencia. Los presentes Términos tendrán una vigencia indefinida mientras el **CLIENTE** mantenga una cuenta activa y al corriente con sus pagos.

Cancelación por el CLIENTE. El **CLIENTE** podrá dar por terminado el servicio en cualquier momento a través de su panel o enviando un correo con al menos **5 días hábiles** de anticipación a su fecha de corte. La cancelación detendrá los cargos futuros, pero no generará reembolsos proporcionales.

Rescisión Inmediata por Agnelo Software. Se podrá suspender o rescindir el acceso de forma inmediata y sin necesidad de declaración judicial por:

1. **Falta de pago:** El retraso en el pago por un periodo mayor a **5 días naturales**.
2. **Uso ilícito o spam:** Si el CLIENTE utiliza el sistema para enviar spam, phishing, fraudes, o viola la Ley Federal de Protección al Consumidor en México. Asimismo, será causa de rescisión el incumplimiento de las políticas vigentes de Meta Platforms, Inc., incluyendo de forma enunciativa más no limitativa la *Política privacidad y Comerciales de WhatsApp*, disponibles en sus portales oficiales (<https://www.whatsapp.com/legal/business-app-privacy-policy>).
3. **Violación a la Propiedad Intelectual o Confidencialidad.** El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en la Cláusula 1 y Cláusula 3 de estos Términos.
4. **Afectación a la infraestructura:** Actividades técnicas que saturen o pongan en riesgo la seguridad de los servidores o de la base de datos MongoDB.

Efectos de la terminación. Una vez cancelada la cuenta, el **CLIENTE** tendrá un plazo de **30 días naturales** para exportar sus datos. Transcurrido ese plazo, toda la información será eliminada de forma definitiva e irreversible de los servidores de producción y de los respaldos automatizados del sistema en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores al fin del periodo de gracia.

CLÁUSULA 6. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Ambas Partes manifiestan que los presentes Términos y Condiciones respetan los derechos del consumidor digital en términos del artículo 76 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para cualquier controversia de carácter administrativo, las Partes se someten a la conciliación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) previo a acudir a las instancias judiciales pactadas en Querétaro, renunciando de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.